

개선요구 및 통보

【10】

제 목 환경 관련 법규 관리 업무처리 미흡

소 관 부 서 ☒처 ☒부

조 치 부 서 ☒처 ☒부

내 용

1. 업무 개요

석탄과 천연가스를 주요 발전 연료로 사용하는 우리 회사는 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하고자 20xx. xx. xx. 녹색경영 매뉴얼·지침을 제정하고 이후 x년의 주기로 환경경영시스템(ISO xxxxx)을 갱신, 인증받고 있으며, ☒처 ☒부는 환경경영시스템의 인증 및 이와 관련한 각종 법규, 절차서 등의 제·개정 관리 업무를 주관하고 있다.

[표1] 환경경영 시스템 및 관련 매뉴얼·절차서 운영 이력

일자	주요 이력	관련 시행문서
20xx. xx. xx.	녹색경영 매뉴얼·지침 제정 (xx월 인증)	☒ (☒ ☒)-xxxxx
20xx. xx. xx.	전사 녹색/환경 경영체제 갱신	☒ (☒ ☒)-xxxxx
20xx. xx. xx.	환경경영시스템 전환 및 인증 ¹⁾	☒ (☒ ☒)-xxxxx
20xx. xx. xx.	전사 환경경영시스템 갱신	☒ (☒ ☒)-xxxxx
20xx. xx. xx.	전사 환경경영시스템 갱신	☒ (☒ ☒)-xxxxx

자료: 전자결재시스템 자료 및 감사 대상부서 제출자료 재구성

1) 녹색경영체제에는 환경경영시스템(ISO xxxxx)이 포함되어 있으며, 20xx년 환경경영시스템 규격이 국제경영시스템 표준에 맞춰 개정됨에 따라 20xx. x. 환경경영시스템을 신규 규격으로 전환하여 인증을 완료하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「환경경영 법규관리 절차서」 제4조에 따르면 법규관리 담당부장(㉠부장)은 환경 관련 법규의 제·개정 사항 발생 시 우리 회사에 미치는 영향을 검토하여 법규 등록대장을 개정, 현행화하고 그 내용을 법규 이용 부서에 신속하게 전달하여 업무처리 시 법규를 철저히 준수하도록 하여야 한다.

☞ 참고자료: 【환경경영 법규관리 절차서】

4.0 책 입

4.1 법규관리 담당부장

- 4.1.1 적용가능한 환경경영법규 및 기타 요구사항을 파악하고 해당여부를 검토 후 등록부에 등록
- 4.1.2 환경경영법규 제·개정시 환경경영법규 제·개정 요약서 승인
- 4.1.3 환경경영법규 등록현황과 그 내용을 법규이용부서에 신속하고 정확하게 전달하고 유지·관리
- 4.1.4 환경경영법규의 제·개정에 따른 내규, 절차, 지침의 관련 여부 검토
- 4.1.5 환경경영법규의 변경시 구본을 폐기하고 식별관리

4.2 법규이용부장

- 4.2.1 담당업무와 관련하여 공공기관과 맺은 환경경영관련 이행조건 등의 자료를 환경경영 담당부서로 통보
- 4.2.2 업무 담당자가 업무에 적용되는 환경경영법규 및 그 밖의 요구사항을 준수하도록 교육 실시 및 지도·감독

4.3 법규관리자는 환경경영 법규 및 그 밖의 요구사항을 등록하고 환경경영 법규등록부를 즉시 사용가능토록 유지 및 관리한다.

5.0 용어의 정의

구 분	법규관리부서	법규이용부서
정 의	환경경영 담당부서 (☞처 ㉠부)	환경경영 법규 준수하여야 하는 모든 부서

또한 환경경영과 관련된 업무 및 활동으로 인하여 발생하는 모든 기록은 「환경경영 기록관리 절차서²⁾」에 따라 발행자 또는 승인자가 확인, 서명한 후 전자 문서화하되 원본도 관리하여야 한다.

2) 「환경경영 기록관리 절차서」

2.0. 적용범위

환경경영과 관련된 업무 및 활동으로 인하여 발생하는 모든 기록에 적용한다.

7.0. 절차

7.1 일반사항

- 7.1.2 환경경영 기록은 전자문서화 및 원본관리를 원칙으로 하며, 사본을 원본으로 전환하여야 할 경우, 발행자 또는 승인자의 확인서명이 있어야 한다.
- 7.1.4 환경경영 기록은 다음의 조건을 만족하도록 관리한다.
 - ① 기록의 모든 항목을 기재
 - ② 판독이 가능하게 기록
 - ③ 발행 또는 승인권자의 서명 완료

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」 등 우리 회사의 발전소 운영과 직결되는 xx건의 환경·화학 관련 법규들이 20xx년 이후 총 xxx회 개정되었는데도 법규관리부서인 ㉮처 ㉮부는 법규 등록대장을 20xx년 xx월과 xx월, 단 x회만 개정하였다.

[표 2] 환경 관련 법규 개정 및 법규 등록대장 개정 현황 비교

연도	환경 관련 법규 개정 이력	환경경영 법규 등록대장 개정 이력
20xx	대기환경 보전법, 물환경 보전법 등 xx개 법령, xxx차례 개정	-
20xx	대기환경 보전법, 물환경 보전법 등 xx개 법령, xxx차례 개정	-
20xx	대기환경 보전법, 물환경 보전법 등 xx개 법령, xxx차례 개정	-
20xx	대기환경 보전법, 물환경 보전법 등 xx개 법령, xxx차례 개정	20xx년 xx월, xx월 x차례 개정
20xx	대기환경 보전법, 물환경 보전법 등 xx개 법령, xxx차례 개정	-

자료: 법제처 국가법령정보센터 자료, 사내 디지털기술도서관 시스템 자료 재구성

또한 감사 대상기간인 20xx년 이후 법규 등록대장의 서명·승인·배포, 환경경영 관련 법규 검토, 법규 준수평가 시행 등 환경경영시스템에 따른 절차를 누락하거나 이행하지 않았다.

[표 3] 환경경영 법규관리 절차 이행현황

구 분	법규 등록대장	법규 등록대장 배포	법규검토서 시행건수	법규준수 평가서
점검결과	문서X, 서명X	문서X	0	문서X

자료: 감사 대상부서 제출자료의 점검 결과 재구성

그 결과 설비 운영 및 회사 경영에 중대한 영향을 끼칠 수 있는 환경·화학 분야 법규의 개정사항이 현업부서에 지연 배포되어 해당 업무에 적기 적용 누락 또는 실무자의 인지 미비에 따른 법규 위반의 우려가 있다.

관계부서 의견 ☐처 ④부는 「환경경영 법규관리 절차서」에 따른 법규 등록 대장 관리에 미흡한 점이 있었음을 인정하였으며, 신규 진행 중인 환경법률 모니터링 시스템 등을 반영하여 현재 업무에 부합하도록 관련 절차서를 개정하고 사내 업무 포털에 환경 관련 법규를 등록, 배포하는 등 관리 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☐처장은

- ① 환경·화학 분야 법규의 개정 사항에 대한 위반이 발생하지 않도록 관련 절차서에 따라 법규 등록대장을 현행화하여 개정하시기 바랍니다. [개선]
- ② 환경·화학 관련 법규 등록대장의 현행화, 승인, 배포가 지연되지 않고 적기에 시행될 수 있도록 효율적인 관리 방안을 마련하시기 바랍니다. [통보]